

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
13225/2553

กองทุนรวมบางกอกแคปปิตอล
นิติบุคคลอาคารชุด
ซี.เอ็น.พี.คอนโดมิเนียม

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.2522 มาตรา 18 (เดิม)

การที่ พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.2522 มาตรา 18 (เดิม) บัญญัติให้เจ้าของร่วมต้องร่วมกันออกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากบริการส่วนรวม และที่เกิดจากเครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ตามส่วนแห่งประโยชน์ที่มีต่อห้องชุด กับต้องร่วมกันออกค่าภาษีอากรและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดูแลรักษา และการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลางตามมาตรา 14 นั้น ก็เพื่อจะได้นำเงินดังกล่าวไปเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อประโยชน์ของเจ้าของร่วม ซึ่งเจ้าของร่วมผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการบำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนกลางย่อมรวมถึงบริษัท ว. ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการอาคารชุดและเจ้าของห้องชุดพิพาทในขณะจดทะเบียนอาคารชุดและยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นด้วย การที่จำเลยออกข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดยกเว้นให้เจ้าของโครงการอาคารชุดซึ่งมีห้องชุดไว้เพื่อขาย ไม่ต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด จึงเป็นการออกข้อบังคับที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.2522 ข้อบังคับในส่วนดังกล่าวใช้บังคับไม่ได้ บริษัท ว. ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 18

โจทก์ฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยออกหนังสือรับรองรายการหนี้อันเกิดจากค่าใช้
จ่ายส่วนกลางในห้องชุดเลขที่ 26/1-26/13, 26/21, 26/31, 26/59, 26/63, 26/64,
26/67, 26/74, 26/75, 26/87, 26/95, 26/99, 26/101 - 26/103, 26/113, 26/115,
26/121, 26/123, 26/131, 26/132, 26/134, 26/143, 26/145 - 26/148, 26/156,
26/158, 26/159, 26/162, 26/163, 26/169, 26/170 - 26/172, 26/175, 26/188,
26/190, 26/193, 26/197 และ 26/212 - 26/220 รวม 62 ห้อง ของอาคารชุด ซี.
เอ็น. พี. คอนโดมิเนียม ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 5/2536 ตำบลบางตลาด อำเภอ
ปากเกร็ด (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี โดยแจ้งว่าห้องชุดดังกล่าวไม่มีภาระค้ำค่าใช้
จ่าย และให้จำเลยรับชำระเงินค่าใช้จ่ายจากโจทก์เป็นเงิน 1,776,211.78 บาท หาก
ไม่ดำเนินการขอให้ศาลมีคำสั่งว่าห้องชุดดังกล่าวไม่มีภาระค้ำค่าใช้จ่ายและให้โจทก์
ใช้คำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายอันเกิดจากค่าใช้จ่าย
ส่วนกลางในห้องชุดพิพาทจำนวน 62 ห้อง ของอาคารชุด ซี. เอ็น. พี. คอนโดมิเนียม
ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 5/2536 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด (ตลาดขวัญ)
จังหวัดนนทบุรี โดยแจ้งว่าห้องชุดดังกล่าวข้างต้นไม่มีภาระค้ำค่าใช้จ่าย และให้
จำเลยรับชำระค่าใช้จ่ายจากโจทก์เป็นเงิน 1,776,211.78 บาท หากจำเลยไม่ดำเนินการ
การออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของ
จำเลยในการจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดดังกล่าวทั้ง 62 ห้อง ต่อสำนักงาน
ที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด และให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์
โดยกำหนดค่าทนายความ 3,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาต
จากศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า โจทก์มี
อำนาจฟ้องขอให้บังคับจำเลยออกหนังสือรับรองรายการหนี้อันเกิดจากค่าใช้จ่าย
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 มาตรา 18 หรือไม่ จำเลยอุทธรณ์ว่า ข้อ
บังคับของนิติบุคคลอาคารชุดจำเลยข้อ 46 ที่กำหนดให้การถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุด
ซึ่งไว้เพื่อขายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนกลางนั้นขัดต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
อาคารชุด พ.ศ. 2522 ข้อบังคับดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ เห็นว่า การที่พระราชบัญญัติ
อาคารชุด พ.ศ. 2522 มาตรา 18 (เดิม) บัญญัติให้เจ้าของร่วมซึ่งตามนัยแห่งมาตรา
4 หมายความว่า เจ้าของห้องชุดในอาคารชุดแต่ละอาคารชุดต้องร่วมกันออกค่าใช้จ่าย
ที่เกิดจากบริการส่วนรวม และที่เกิดจากเครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีไว้เพื่อประโยชน์
ร่วมกัน ตามส่วนแห่งประโยชน์ที่มีต่อห้องชุด กับต้องร่วมกันออกค่าภาษีอากรและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดูแลรักษา และการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางตาม
อัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลางตามมาตรา 14 นั้น ก็
เพื่อจะได้นำเงินดังกล่าวไปเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางซึ่ง
เป็นทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อประโยชน์ของเจ้าของร่วม ซึ่งเจ้าของร่วมผู้ที่ได้รับประโยชน์
จากการบำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนกลางย่อมรวมถึงบริษัท. สกุนี จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของ
โครงการอาคารชุดและเป็นเจ้าของห้องชุดพิพาทในขณะจดทะเบียนอาคารชุดและยัง
ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นด้วย บริษัท. สกุนี จำกัด จึงมีหน้าที่ที่จะต้อง
ชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่กฎหมายกำหนดไว้ การที่จำเลยออกข้อบังคับ
นิติบุคคลอาคารชุด ข้อ 46 ว่า "...เว้นแต่เจ้าของโครงการอาคารชุดซึ่งมีห้องชุดไว้
เพื่อขาย ไม่ต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด" นั้น จึงเป็นการออก
ข้อบังคับที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ข้อบังคับข้อ
46 ในส่วนดังกล่าวจึงใช้บังคับไม่ได้ เมื่อข้อบังคับในส่วนดังกล่าวใช้บังคับไม่ได้แล้ว

ก็ย่อมมีผลทำให้บริษัทท.สฤณี จำกัด ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 18 ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ถือเป็นหนี้บุริมสิทธิที่มีเหนือสิ่งหาทรัพย์สินที่เจ้าของนำมาไว้ในห้องชุดของตนและเหนือทรัพย์สินส่วนบุคคลของแต่ละเจ้าของห้องชุด เมื่อโจทก์ยังไม่ได้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางดังกล่าวแก่จำเลยให้ครบถ้วน จำเลยจึงชอบที่จะปฏิเสธไม่ออกหนังสือรับรองรายการหนี้อันเกิดจากค่าใช้จ่ายส่วนกลางให้ได้ อุทธรณ์ของจำเลยฟังขึ้น และเมื่อตามข้อเท็จจริงในสำนวนยังไม่ได้ความชัดถึงจำนวนหนี้ที่โจทก์จะต้องชำระให้แก่จำเลย จึงไม่อาจกำหนดให้โจทก์รับผิดชอบชำระเพื่อให้จำเลยออกหนังสือรับรองรายการหนี้ดังกล่าวได้

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ

(สมศักดิ์ เนตรมัย-ชัยวุฒิ โลหิตทรานนท์-อมรัตน์ เลิศไพรวรรณ)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นางมนทกานติ ช้างหัวหน้า

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นส366/2551

ต้น

หมายเหตุ